

Основные определения участников строительства

- 1** **Застройщик** (ч. 16 ст. 1 ГрК РФ) – юридическое или физическое лицо, которое строит здание или сооружение на отведенном или приобретенном участке. Градостроительным кодексом для застройщика предусмотрена возможность передать функции застройщика техническому заказчику.
- 2** **Технический заказчик** (ч. 22 ст. 1 ГрК РФ) – лицо, осуществляющее функции или часть функций застройщика от его имени на основании заключенного договора. Собирает исходно-разрешительную документацию, обеспечивает строительство проектной документацией, сопровождает строительство, проводит строительный контроль заказчика, вводит объект в эксплуатацию и выполняет иные функции.
- 3** **Изыскатель** (ч. 2 ст. 47 ГрК РФ) – лицо, которое выполняет инженерные изыскания. Несет ответственность за полноту и качество инженерных изысканий и их соответствие требованиям технических регламентов.
- 4** **Проектировщик** (ч. 4 ст. 48 ГрК РФ) – лицо, осуществляющее подготовку проектной документации. Несет ответственность за качество проектно-сметной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.
- 5** **Авторский надзор** (п.п. 3.5 п.3 СП 246.1325800.2023) – это может быть как представитель проектировщика, так и сторонняя организация. Обязателен при строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных технически сложных и уникальных объектов. В остальных случаях – по решению заказчика.
- 6** **Генеральный подрядчик** (ч.2ст. 52 ГрК РФ,ст. 706ГК РФ) – лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта. Обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.
- 7** **Субподрядчик** (ч.2ст. 52 ГрК РФ,ст. 706ГК РФ) – иное лицо, с которым генподрядчик заключает договор для выполнения определенного вида работ или комплекса работ.
- 8** **Орган государственного строительного надзора** (ч.7 ст. 54 ГрК РФ) – лицо, осуществляющее государственный строительный надзор. Проводит проверку соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов, а также результатов таких работ требованиям утвержденной проектной документации